

แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ และข้อ ๘ (๓) (ข)^{๒๙} ของระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดภายในเขตที่ประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาดหรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดได้ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าไปตรวจสอบกรณีไก่เนื้อในฟาร์มของผู้ฟ้องคดีป่วยตายกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ ภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ไก่เนื้อตาย ตามมาตรา ๑๙^{๓๐} แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ และมีได้แจ้งใจกระทำผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามมาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙^{๓๑} แม้จะปรากฏว่าในท้ายหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘

(๓) สังกักยานพาหนะที่บรรทุกสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาด และถ้าเห็นสมควรจะสังกักสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเพื่อคุมไว้สังเกตตามความจำเป็น ก็ได้

^{๒๙} ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด และการทำลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๘ ให้สัตวแพทย์ในตำแหน่งต่อไปนี้ มีอำนาจสั่งทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามชนิดของสัตว์ต่อเจ้าของสัตว์รายหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกินจำนวนดังนี้

- | | |
|---|-----|
| ขลข | ขลข |
| (๓) ปศุสัตว์จังหวัด มีอำนาจสั่งทำลายสัตว์ในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ | |
| ขลข | ขลข |
| (ข) ไก่ เป็ด ห่าน ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละเอียดไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว | |
| ขลข | ขลข |

^{๓๐} พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙

มาตรา ๑๙ ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยว่ามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๕ หรือเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา ๑๖ ถ้ามีสัตว์ป่วย หรือตาย ให้เจ้าของแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ภายในเวลาสิบสองชั่วโมง นับแต่เวลาที่สัตว์ป่วยหรือตาย และให้นำความในมาตรา ๘ วรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

^{๓๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ค่าชดเชยในการทำลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ให้จ่ายร้อยละสิบห้าของราคาสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด

ข้อ ๒. ในการประเมินราคาสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด ให้สัตวแพทย์หนึ่งคนและพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่หรือพนักงานท้องถิ่นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งอย่างน้อยสองคนเป็นกรรมการประเมิน

ข้อ ๓. ถ้าเจ้าของสัตว์ไม่พอใจในราคาสัตว์ที่กรรมการประเมิน ให้เจ้าของสัตว์มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมาย

คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นที่สุด



และฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีแจ้งความประสงค์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า จะขอเข้าเลี้ยงสัตว์ปีกชนิดไก่เนื้อมาเลี้ยงที่ฟาร์มของผู้ฟ้องคดีจะมีข้อความว่า ทั้งนี้ ในการเลี้ยง หากมีความเสียหายจากโรคระบาดหรือเหตุอื่น ๆ จะไม่เรียกร้องขอรับการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น จากรัฐบาล โดยบริษัทหรือผู้ประกอบการจะรับผิดชอบเอง แต่เมื่อพิจารณาจากการให้ถ้อยคำ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวเป็นแบบฟอร์มที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้จัดทำไว้ มิใช่เอกสารที่ผู้ฟ้องคดีได้จัดพิมพ์ขึ้น ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็น หน่วยงานทางปกครองผู้ถืองบประมาณในเรื่องค่าชดเชยให้แก่เจ้าของสัตว์ตามมาตรา ๑๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ฯ มิได้มีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทำบันทึกข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ในการระบับสิทธิการได้รับค่าชดเชยในการทำลายสัตว์ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า หนังสือฉบับลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ และหนังสือฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่อง เอกสารยืนยันเข้าเลี้ยงสัตว์ปีกใหม่ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ ข้อความตอนท้ายของหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวที่มีข้อความว่า “ทั้งนี้ ในการเลี้ยงหากมี ความเสียหายจากโรคระบาดหรือเหตุอื่น ๆ จะไม่เรียกร้องขอรับการชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น จากรัฐบาล โดยบริษัทหรือผู้ประกอบการจะรับผิดชอบเอง” นั้น เป็นแบบที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นการตัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่ฟังได้รับการชดเชยตามกฎหมาย โดยไม่มีอำนาจ หรือนอกเหนืออำนาจหน้าที่ให้กระทำได้ หนังสือดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสียสิทธิ ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙)ฯ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สั่งทำลายไก่เนื้อของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๗,๔๙๘ ตัว โดยไม่ดำเนินการให้มีการจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้อุทธรณ์โต้แย้งในเรื่องจำนวนของการชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีประเด็นในเรื่องนี้ จึงยุติตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๕,๙๙๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๑/๒๕๕๗)

บทที่ ๑๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

๑. การจัดทำประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้าง

๑.๑ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง

กรณีที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ นอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ที่ระบุว่าด้วยการพัสดุกำหนดไว้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งอาจส่งผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดुरายอื่นเข้าแข่งขันในการเสนอราคาได้อย่างเป็นธรรม และอาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางรายที่มีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุดังกล่าวย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลทุ่งหว้า (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถยนต์ดับเพลิง ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการจำหน่ายและติดตั้งรถยนต์ดับเพลิง ชนิดต่าง ๆ เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุของถังบรรจุ น้ำยาโฟมดับเพลิง แท่นป็นฉนวน และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา บางราย และกีดกันไม่ให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม อันเป็นการขัดต่อระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย เพราะหากผู้ฟ้องคดีมีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในการเสนอราคา อาจได้รับสิทธิเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศประกวดราคาที่เป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเพิกถอนผลการพิจารณา การประกวดราคาดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่ต้องการซื้อซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง (ชนิดถังน้ำในตัว) โดยกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง-ระบบท่อทาง ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เป็นสาระสำคัญของรถยนต์ดับเพลิงดังกล่าวว่า ต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

(ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒) โดยไม่ได้กำหนดให้ชัดเจนว่าโรงงานดังกล่าวต้องเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกทั้ง การกำหนดว่าเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ต้องการซื้อจะต้องได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือการทดสอบและรับรองคุณภาพมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา รวมทั้งการกำหนดเงื่อนไขประกอบการพิจารณาว่าผู้เสนอราคาจะต้องนำตัวอย่างเครื่องสูบน้ำไปแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบ ติดตั้ง หรือได้รับมอบอำนาจการเป็นตัวแทนผู้ผลิต หรือผู้ประกอบติดตั้งรถยนต์ดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง โดยมีเอกสารหลักฐานการได้รับมอบอำนาจ หรือเป็นตัวแทนยื่นพร้อมการเสนอราคา ทั้ง ๆ ที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว ไม่ได้กำหนดเป็นการบังคับว่า การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุที่ต้องการซื้อจะต้องกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้ ประกอบกับในขณะจัดทำเอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รถยนต์ดับเพลิง-ระบบท่อทาง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยังมิได้ประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง-ระบบท่อทาง และไม่มีผู้ประกอบการรายใดที่ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงดังกล่าวได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าผู้ประกอบการ ๕ ราย ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะพัสดุนั้นเพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงนั้น มีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่เป็นผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำชนิดดูดทางเดียว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตรต่อนาที ทำแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ซึ่งสามารถใช้งานดับเพลิงได้ และได้รับอนุมัติจดทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ตรงตามที่ถูกฟ้องคดีกำหนด

จากข้อเท็จจริงดังที่กล่าวมาข้างต้นจึงถือได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ต้องการซื้อนอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ โดยไม่มีเหตุผลอันควร ซึ่งอาจมีผลเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดुरายอื่นสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคาได้อย่างเป็นธรรม เพื่อให้ทางราชการ



ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการแข่งขันราคา อีกทั้ง อาจเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการที่มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะพัสดุถูกต้องตรงตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาที่ถูกฟ้องคดีกำหนด การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องสูบน้ำดับเพลิงดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยข้อ ๕^๑ และข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง^๒ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๘) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ และเมื่อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุดังกล่าวเป็นเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

^{๑-๒} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ” หมายความว่า โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) ห้ามกำหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

(๒) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้

(๓) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

(๔) ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างแตกต่างจากที่กำหนดไว้ใน (๒) หรือ (๓) ให้แจ้งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเมื่อได้รับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทักท้วงแล้ว ให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่รับพิจารณาขายนั้น แล้วแต่กรณี

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย

การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้ นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เข้าแข่งขันรายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม รายที่เสนอราคาต่ำสุด หากต่อรองแล้ว ราคาหลังจากลดลงสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



ของประกาศประกวดราคา จึงมีผลทำให้ประกาศประกวดราคาพิพาทเฉพาะในส่วนที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ดับเพลิง เฉพาะในส่วนที่กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๙๑/๒๕๕๖)

เมื่อเครื่องสูบน้ำที่เป็นอุปกรณ์สำคัญของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์อันเป็นพัสดุที่ต้องการซื้อตามประกาศประกวดราคา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคาจึงต้องกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดังกล่าวให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๑ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

เมื่อปรากฏว่ารายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคากำหนด มีบริษัทผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำซึ่งมีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดเพียง ๒ ราย และมีเพียง ๑ ใน ๒ รายเท่านั้น ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพในระดับสากลตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๐ ตามข้อกำหนด กรณีจึงเป็นการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะโดยไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ การที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดให้มีการประกวดราคากำหนดให้เครื่องสูบน้ำที่ต้องการซื้อต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างประเทศ ทั้งที่ไม่มีบริษัทผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำรายใดได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว กรณีจึงเป็นการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะที่ขัดกับข้อ ๑๐ ตรี และข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยข้างต้น ประกาศประกวดราคาเฉพาะในส่วนของเครื่องสูบน้ำดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลประจันตคาม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๑๐ ล้อ ขับเคลื่อน ๒ เพลา จำนวน ๑ คัน โดยกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในส่วนเครื่องสูบน้ำประการหนึ่ง



ให้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและแพร่หลายในระดับสากลตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๐ และมีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย พร้อมบริการหลังการขายและอะไหล่สำรอง รวมทั้งต้องผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานจาก DIN, NEPA, EN, BS หรือ UL สถาบันใดสถาบันหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้ซื้อเอกสารการประมูลแล้วแต่ไม่ได้ยื่นเอกสารการประมูลต่อผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากเห็นว่าข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดังกล่าวเป็นการล็อกสเปกให้เป็นเครื่องสูบน้ำของต่างประเทศเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการบางราย โดยกีดกันเครื่องสูบน้ำที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการจดทะเบียนกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าเสนอราคาได้ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะในส่วน of เครื่องสูบน้ำให้เป็นแบบ SELF PRIMING CENTRIFUGAL (เครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง) ซึ่งเครื่องสูบน้ำจัดว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญของรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จึงเป็นครุภัณฑ์อย่างหนึ่ง และเป็นพัสดุตามนิยามในข้อ ๕^๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเครื่องสูบน้ำแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วจำนวน ๖ ราย โดยมีรายละเอียดของเครื่องสูบน้ำแบบดังกล่าวถึง ๙ ชนิด ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดแล้ว เห็นได้ว่า มีบริษัทผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเพียง ๒ บริษัท คือ บริษัท ท. และบริษัท ศ. แต่บริษัทหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพในระดับสากลตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๐ ตามข้อกำหนดของผู้ถูกฟ้องคดี มีเพียงบริษัท ศ. เท่านั้น ซึ่งเป็นการไม่เปิดโอกาส

^๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

พัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ

ฯลฯ

ฯลฯ



ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑๐ ตรี^๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นฯ ส่วนข้อกำหนดที่ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานจาก DIN, NEPA, EN, BS หรือ UL สถาบันใดสถาบันหนึ่งนั้น ไม่ปรากฏว่าเครื่องสูบน้ำของบริษัทดังกล่าวได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันข้างต้นแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น ตามข้อ ๑๑ (๓)^๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย

^{๔-๕} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๐ ตรี การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้องดำเนินการโดยเปิดเผย สามารถตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น

ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำตาม (๕) หรือ (๖) เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทำในประเทศไทย

การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพหรือมีผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ให้ดำเนินการต่อรองราคาดังนี้

(ก) ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอการรายอื่นไม่เกินร้อยละสิบมาต่อรองราคา ทั้งนี้



ฉบับเดียวกัน โดยไม่เข้ากรณีมีเหตุจำเป็นต้องจัดหารถยนต์ที่มีขนาดและราคานอกเหนือจากบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจพิเศษที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งสามารถขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔ วรรคสอง^๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีในส่วนที่กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำดังที่กล่าวมาข้างต้น จึงขัดกับข้อ ๑๐ ทรี และข้อ ๑๑ (๑) (๓) (๖) วรรคสอง (๗) และ (๘) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พิกำพาให้เพิกถอนประกาศจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอกประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดี เฉพาะส่วนที่กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสูบน้ำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔๔/๒๕๕๖)

ให้เรียกผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ำสุดมาต่อรองราคา ก่อน หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น หากต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ำสุดลำดับถัดไปมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(ข) หากดำเนินการตาม (ก) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผู้เสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(๘) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำมีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทำในประเทศไทย

การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้ นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่ำสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

^๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีฟ้องการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ

ปลัดกระทรวงมหาดไทยอาจมอบอำนาจตามวรรคสอง ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

แม้จะเบี่ยงว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะกำหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือ เป็นกิจการของคนไทยก็ตาม แต่บทบัญญัติของระเบียบดังกล่าวก็ไม่ใช่ว่าบังคับ เครื่องครัดในทุกกรณี โดยหากเป็นพัสดุที่ไม่สามารถผลิตในประเทศได้ หรือเป็นกรณี จำเป็นต้องจัดหาจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุมัติยกเว้นจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายแล้ว การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้แตกต่างออกไปดังกล่าวย่อมสามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ ต้องมีลักษณะเป็นการเปิดกว้าง และก่อให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคา อย่างเป็นธรรมด้วย

นอกจากนี้ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิสระในการกำหนด นโยบายการบริหารด้านการเงินและการคลัง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในประโยชน์ และการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ดังนั้น ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด กำหนดเงื่อนไขในการจัดซื้อรถบดสันสະเทือน โดยให้ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันว่า มีอะไหล่สำรองเพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ชั่วโมง การทำงาน และมีศูนย์บริการอยู่ห่างออกไปไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร อันเป็นการกำหนด เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และบริการด้านอะไหล่ ภายหลังการขายให้มีความชัดเจนแน่นอน เกิดประโยชน์ในระยะยาว อีกทั้ง ทำให้ การปฏิบัติงานของเครื่องจักรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นการกระทำ ที่ชอบด้วยกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขันการเสนอราคา อย่างเป็นธรรม

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ประกาศประกวดราคา ซื้อรถบดสันสະเทือนชนิดล้อหน้าเหล็กผิวเรียบล้อหลังยาง ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน ๒ ครั้ง โดยในครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการอาชีพค้าขายรถบดชนะการประกวดราคาจนได้เข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งมอบรถบดสันสະเทือนดังกล่าวได้ ผู้ถูกฟ้องคดี จึงบอกเลิกสัญญาและดำเนินการประกาศประกวดราคาเพื่อจัดซื้อรถบดสันสະเทือนอีกครั้ง อันเป็นประกาศประกวดราคาครั้งที่พิพาทในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อกำหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะตามประกาศประกวดราคาในครั้งหลังของผู้ถูกฟ้องคดีที่กำหนดให้ตัวรถ และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน และผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันว่ามีอะไหล่สำรอง



เพื่อการซ่อมบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงาน รวมทั้งต้องมีศูนย์บริการอยู่ห่างจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร เป็นข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มีลักษณะเป็นการกีดกันผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุในประเทศไทย รวมทั้งผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อรถบดสันสะเทือนมีขึ้นเพื่อนำไปใช้ในหน้าที่ซ่อมบำรุงทางสาธารณะอันเป็นงานในหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี รถบดสันสะเทือนดังกล่าวจึงเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลกลางตามความหมายในข้อ ๔^๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งหากมีเหตุจำเป็นต้องจัดหารถยนต์ส่วนบุคคลที่มีขนาดและราคารอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๔^๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๐๘๔๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๔๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ซึ่งปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้เสนอขออนุมัติจัดซื้อรถบดสันสะเทือน

^๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“รถยนต์ส่วนบุคคล” หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงรถยนต์ที่ใช้ในการบริการประชาชนหรือใช้ในหน้าที่ของส่วนราชการประจำของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถยนต์พยาบาล รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย เครื่องจักรกลต่าง ๆ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหา ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่มีคุณลักษณะและราคานอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ พร้อมกับแนบรายละเอียดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้อนุมัติตามที่เสนอ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้จัดทำประกาศประกวดราคาโดยมีรายละเอียดคุณลักษณะตามที่ได้รับอนุมัติ กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามระเบียบและหนังสือเวียนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อในการประกวดราคาครั้งที่ผ่านมา ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้เข้าทำสัญญา แต่ไม่สามารถส่งมอบรถบดสันตะเทียมได้ตามกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงบอกเลิกสัญญาและประกาศประกวดราคาเพื่อจัดซื้อรถบดสันตะเทียมอีกครั้ง ประกาศประกวดราคาครั้งใหม่จึงเป็นผลสืบเนื่องจากการจัดหาพัสดุในครั้งก่อนที่ไม่อาจดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติได้

ดังนั้น จึงมีประเด็นพิจารณาต่อไปว่าผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดคุณลักษณะเฉพาะโดยชอบด้วยกฎหมายและเป็นการกีดกันผู้ฟ้องคดีในการเข้าแข่งขันเสนอราคาหรือไม่ เห็นว่า ข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ

^๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๑ ให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(๑) ห้ามกำหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคากับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ ยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำขึ้น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานเท่านั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

(๗) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตาม (๖) ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทยซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๘) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทำ มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย

ฯลฯ

ฯลฯ



ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นบทบัญญัติที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่กำหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและหรือกิจการของคนไทย ซึ่งบทบัญญัตินี้ไม่ใช่เป็นบทบังคับเคร่งครัดทุกกรณี ดังนั้น หากพัสดุใดที่ไม่สามารถผลิตในประเทศได้หรือเป็นกรณีจำเป็นต้องจัดหาจากต่างประเทศ และได้รับอนุมัติยกเว้นบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว ย่อมสามารถดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม การประกาศกำหนดคุณลักษณะของพัสดุต้องมีลักษณะเป็นการเปิดกว้างและเกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมด้วย เมื่อปรากฏว่าการประกวดราคาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาจำนวน ๑๖ ราย ซึ่งล้วนเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่มีกิจการในประเทศไทย และเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถบดสันสะเทือนต่างยี่ห้อกัน อีกทั้ง รายละเอียดของประกาศประกวดราคาไม่มีข้อความตอนใดแสดงให้เห็นว่าประกาศดังกล่าวกำหนดคุณลักษณะเฉพาะกลุ่มใดหรือกลุ่มบริษัทใดเป็นการเฉพาะ ประกาศประกวดราคาพิพาทจึงมีลักษณะเป็นการเปิดกว้างและเกิดการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของสำนักงานประมาณอันได้แก่ (๑) ผู้ขายมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดสามารถเข้าแข่งขันมากมาย (อย่างน้อย ๓ รายขึ้นไป) (๒) เป็นสิ่งที่ผู้ขายควรมีหรือจัดให้มีเพื่อใช้ตามปกติของการประกอบธุรกิจนั้น และ (๓) เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ นอกจากนี้ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะว่าตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกันนั้น เป็นเงื่อนไขเดียวกันกับประกาศประกวดราคาเดิม ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้เข้าร่วมการเสนอราคาและเป็นผู้ชนะการประกวดราคาโดยมิได้โต้แย้งเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างใด อันแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขในข้อนี้ อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับพิจารณาการเสนอราคาในครั้งนี้ เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการยื่นเสนอราคา อันเป็นเหตุที่เกิดจากตัวผู้ฟ้องคดีเอง การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะข้างต้นของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีลักษณะเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ฟ้องคดีเข้าแข่งขันเสนอราคา

สำหรับการกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะว่า ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันว่ามีอะไหล่สำรองเพื่อการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ชั่วโมงการทำงาน และมีศูนย์บริการอยู่ห่างจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ย่อมมีอิสระในการกำหนดนโยบายการบริหารด้านการเงินและการคลังได้โดยอิสระ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่ และเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในประโยชน์ ตลอดจนการบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะดังที่กล่าวข้างต้น ก็เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการซ่อมแซมบำรุงรักษา และบริการด้านอะไหล่ภายหลังการขายให้มีความชัดเจนแน่นอนเป็นประโยชน์ในระยะยาว รวมทั้งช่วยให้

การซ่อมแซมบำรุงรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็ว และจะทำให้การปฏิบัติงานของเครื่องจักรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง การกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวจึงไม่มีลักษณะเป็นการกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุในประเทศสามารถเข้าแข่งขันในการเสนอราคาต่อผู้ถูกฟ้องคดี และไม่ขัดต่อข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๑ การกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๖๕/๒๕๕๖)

๑.๒ การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคา

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุมุ่งเจตนารมณ์ให้การจัดหาพัสดุเป็นไปโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการที่จะได้พิจารณาเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่าเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในประกาศประกวดราคาใดมีลักษณะเป็นไปตามหลักการดังกล่าวหรือไม่ จึงต้องพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่หน่วยงานทางปกครองจะต้องออกเงื่อนไขหรือข้อกำหนดนั้น และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดนั้นเปิดกว้างให้ผู้สามารถเข้าเสนอราคาได้เป็นการทั่วไปหรือไม่ ประกอบกันด้วย

ดังนั้น การที่หน่วยงานทางปกครองประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอซึ่งหน่วยงานทางปกครองตั้งอยู่ โดยไม่ปรากฏว่าเงื่อนไขดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการในการควบคุมดูแลการใช้รถ การบำรุงรักษา การได้รับการบริการที่ดีหลังการขายจากผู้เสนอราคา เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะในครั้งนี้ใช้สำหรับปฏิบัติงานในความควบคุมรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองผู้ซื้อครอบคลุมพื้นที่สองจังหวัด การกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคามีศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ จึงไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับรถยนต์ที่จะนำไปใช้งานในพื้นที่อีกจังหวัดหนึ่งแต่อย่างใด ประกอบกับหน้าที่ในการควบคุมดูแลการใช้รถ การบำรุงรักษา ย่อมเป็นหน้าที่ปกติของหน่วยงานที่ใช้รถ ส่วนการบริการที่ดีหลังการขายนั้น หน่วยงานทางปกครองก็สามารถจะเลือกใช้บริการจากศูนย์บริการของรถยนต์ยี่ห้ออื่น โดยไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์บริการของผู้เสนอราคาแต่อย่างใด การกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอที่หน่วยงานทางปกครองผู้ซื้อตั้งอยู่ จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ประกาศประกวดราคาในส่วนที่



กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็น
การกระทำละเมิดต่อผู้ขาดคุณสมบัติดังกล่าวในการเสนอราคา

สรุปข้อเท็จจริง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยผู้อำนวยการ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
เพื่อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
จำนวน ๗ คัน โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาประการหนึ่งว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคา
จะต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
ค้าขายรถยนต์ยี่ห้อฮิสสันทุกชนิดและเปิดศูนย์บริการรถยนต์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
จังหวัดปัตตานีและมีสำนักงานสาขาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้ยื่นซองประกวดราคา
ต่อผู้ถูกฟ้องคดี แต่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาไม่เปิดซองประกวดราคา
ของผู้ฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา เนื่องจากผู้ฟ้องคดี
ไม่มีศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอเมืองสงขลาที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ (สงขลา)
ตั้งอยู่ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อกำหนดดังกล่าวเป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรม
เป็นการลิดรอนสิทธิให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าประกวดราคาโดยมิใช่
เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ อีกทั้ง เป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้เข้าเสนอราคาบางราย
เป็นผู้ชนะการประกวดราคา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศ
ประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไป
จากการยื่นซองประกวดราคา รวมทั้งค่าขาดกำไรให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ภายใน
ของฝ่ายปกครองที่กำหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุในแนวทางเดียวกัน
มีเจตนารมณ์ให้การจัดซื้อพัสดุเป็นไปโดยโปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในการเสนอราคา
อย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการที่จะได้พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่เหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการเป็นส่วนรวม โดยข้อ ๑๕ ทวิ^{๑๑} วรรคหนึ่ง ของระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๔)

^{๑๑} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุดังระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้องดำเนินการ
โดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถ
ของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้



พ.ศ. ๒๕๔๑ กำหนดว่า การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่ มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ดังนั้น การที่จะพิจารณาว่า เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในประกาศประกวดราคายาใดมีลักษณะที่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว หรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นที่หน่วยงานทางปกครองจะต้องออกเงื่อนไข หรือข้อกำหนดนั้น และเงื่อนไขหรือข้อกำหนดนั้นเปิดกว้างให้ผู้สามารถเข้าเสนอราคาได้ เป็นการทั่วไปหรือไม่

เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่า การกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้ผู้เสนอราคา ต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ ก็เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล การใช้รถ การบำรุงรักษา การได้รับบริการที่ดีหลังการขายจากผู้เสนอราคา อันเป็นการช่วยลด ต้นทุนค่าใช้จ่าย แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การจัดซื้อครุภัณฑ์และยานพาหนะของสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีการจัดซื้อในงบประมาณใกล้เคียง ไม่มีสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ใดกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคาในทำนองเดียวกันกับผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดในครั้งนี้ และไม่ปรากฏว่าการกำหนดเงื่อนไขในประกาศที่พิพาทให้แตกต่างไปจากหน่วยงานในสังกัด เดียวกันดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการแต่อย่างใด เนื่องจากการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะในครั้งนี้ใช้สำหรับปฏิบัติงานในความควบคุมรับผิดชอบของสำนักบริหาร พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๖ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง การกำหนดเงื่อนไขให้มี ศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ ซึ่งหมายถึงเฉพาะในเขตอำเภอเมืองสงขลา จึงไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับรถยนต์ที่จะนำไปใช้งานในจังหวัดพัทลุง กรณีจึงไม่มีเหตุผล อันสมควรที่จะกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคาให้แตกต่างไปจากการจัดซื้อของ หน่วยงานในสังกัดเดียวกันในแต่ละครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ การที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะมี ศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอที่ผู้ซื้อตั้งอยู่หรือไม่ ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อ การควบคุมดูแลการใช้รถ การบำรุงรักษา และการบริการที่ดีหลังการขาย เพราะหน้าที่ควบคุม ดูแลการใช้รถและการบำรุงรักษา เป็นหน้าที่ปกติของหน่วยงานที่ใช้รถ ส่วนการบริการที่ดี หลังการขายนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถเลือกใช้บริการจากศูนย์บริการของรถยี่ห้ออื่นซึ่งตั้งอยู่ ใกล้เคียง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นศูนย์บริการของผู้เสนอราคาแต่อย่างใด ดังนั้น การกำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเอง ในเขตอำเภอที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ที่ต้องการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทำให้ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าแข่งขันในการประกวดราคาพิพาท อันทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย



จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐^{๑๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สำหรับค่าเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น จะต้องเป็น ความเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นเหตุให้ ผู้ฟ้องคดีถูกตัดสิทธิเข้าเสนอราคาเพราะไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจึงได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของผู้ฟ้องคดีในการเข้าเสนอราคา อันประกอบด้วยค่าซื้อเอกสารประกวดราคา จำนวน ๕๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมซื้อแคชเชียร์เช็ค หลักประกันซอง จำนวน ๒๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๕๒๐ บาท

สำหรับเงินค่าหลักประกันซองเสนอราคา จำนวน ๒๒๗,๕๐๐ บาท นั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะคืนหลักประกันซองให้ผู้ฟ้องคดีเมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด ไว้ในเอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศประกวดราคาแล้วก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้คืน หลักประกันซองดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แม้จะเกิดกรณีที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามเช็คฉบับดังกล่าว เนื่องจากเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ธนาคารกว่าหนึ่งธนาคาร ตามมาตรา ๙๙๗ วรรคหนึ่ง^{๑๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นเหตุมาจาก ความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อยังไม่มีเงินตามเช็คให้ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นผู้ซื้อเช็คจากธนาคารและมีต้นข้อเช็คขีดคร่อมดังกล่าว ย่อมสามารถที่จะ ร้องขอให้ธนาคารผู้ออกเช็คดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามวิธีการทางธนาคารให้ผู้ฟ้องคดี ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวคืนได้ ความผิดพลาดข้างต้นจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้รับเงินค่าหลักประกันซองเสนอราคาคืน กรณีนี้ยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

^{๑๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น

^{๑๒} พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๕ หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงาน ของรัฐที่ต้องรับผิดชอบตามมาตราหนึ่ง

^{๑๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๙๙๗ เช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ธนาคารกว่าธนาคารหนึ่งขึ้นไป เมื่อนำเบิกเอาแก่ธนาคารใด ท่านให้ ธนาคารนั้นบอกปิดเสียอย่าใช้เงินให้ เว้นแต่ที่ขีดคร่อมให้แก่ธนาคารในฐานะเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงิน



ตามจำนวนเงินที่ระบุในเช็ค จำนวน ๒๒๗,๕๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าขาดกำไรที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับจากการเสนอขายรถยนต์หากผู้ฟ้องคดีชนะการประกวดราคาเป็นเงินรวม ๑๑๒,๗๗๐ บาท นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาให้ผู้ใดเป็นผู้ชนะการประกวดราคา และเข้าทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุฯ กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาไว้อีกหลายประการ จึงยังไม่แน่ชัดว่า หากผู้ฟ้องคดีไม่ถูกตัดสิทธิในการเสนอราคาโดยเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับซองเสนอราคาของผู้ฟ้องคดีไว้ ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ เพราะต้องผ่านการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในข้ออื่น ๆ ของผู้เสนอราคา เอกสารใบเสนอราคาพัสดุครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ รวมทั้งเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อีกทั้ง ตามข้อกำหนดในเอกสารประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีก็ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณายกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ จึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ก็ไม่มีผลผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีต้องจัดซื้อครุภัณฑ์จากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ความเสียหายจากการขาดกำไรจึงไม่ใช่ผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศประกวดราคาที่มีลักษณะเป็นการกีดกันการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม พิพากษาให้เพิกถอนประกาศประกวดราคาของผู้ถูกฟ้องคดี เฉพาะส่วนที่กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าต้องมีศูนย์บริการเป็นของตนเองในเขตอำเภอที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๕๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๐/๒๕๕๖)

๑.๓ การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล

เมื่อการประมูลเพื่อสิทธิในการจัดเก็บรังนกอีแอ่นเป็นการให้สัมปทานในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขในการประมูล จึงต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของสัญญาทางปกครอง ซึ่งต้องดำเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม อีกทั้ง ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เข้าประมูลเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้ผู้ประมูลที่สามารถดำเนินกิจการ



ที่ได้รับสัมปทานให้สำเร็จลุล่วงตามความต้องการของทางราชการ แต่การกำหนดรายละเอียดหรือเงื่อนไขการประมูลดังกล่าวก็ต้องแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจโดยชอบ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประชาชน และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มุ่งกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดังนั้น ในกรณีที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เคยตอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นในส่วนของการกำหนดวงเงินประกันของว่าควรกำหนดวงเงินประกันของไม่เกินกว่าร้อยละ ๑๐ ของวงเงินขั้นต่ำของราคากลาง ส่วนการกำหนดหลักประกันเข้าทำสัญญาควรกำหนดวงเงินที่ต้องวางเป็นหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของเงินอากรที่ประมูลได้ นอกจากนี้ระยะเวลาในการให้สัมปทานไม่ควรเกินกว่า ๕ ปี เพื่อไม่ให้มีระยะเวลาในการให้สัมปทานที่ยาวนานเกินไป ซึ่งแม้หนังสือตอบข้อร้องเรียนดังกล่าว จะไม่มีผลผูกพันให้หน่วยงานทางปกครองผู้จัดการประมูลต้องปฏิบัติตามก็ตาม แต่เมื่อเหื่อความตามหนังสือข้างต้นเป็นข้อเสนอแนะที่สมเหตุสมผล อันจะช่วยให้การบริหารงานภาครัฐมีประสิทธิภาพเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเป็นธรรมให้แก่เอกชนอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบว่าด้วยการพัสดุกำหนด หน่วยงานทางปกครองผู้จัดการประมูลจึงควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นตามแนวทางในหนังสือตอบข้อร้องเรียนข้างต้น การที่หน่วยงานทางปกครองผู้จัดการประมูลกำหนดวงเงินหลักประกันของ วงเงินหลักประกันสัญญา ตลอดจนอายุสัญญาสัมปทานให้สูงเกินกว่าที่ระบุในหนังสือตอบข้อร้องเรียนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับสัมปทานการจัดเก็บรังนกอีแอ่นกับหน่วยงานราชการฟ้องว่า คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกาศประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นเพื่อให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นในท้องที่จังหวัดพัทลุง มีกำหนดระยะเวลาสัมปทาน ๗ ปี แต่ผู้เข้าร่วมประมูลรายหนึ่งเห็นว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยให้สั่งระงับการเปิดประมูลตามประกาศไว้ก่อน ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองระงับ



การดำเนินการตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมทั้งการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ก่อน จนกว่าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น แต่ต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ยกคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีมติให้ดำเนินการประมูลต่อไป โดยนำหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับเดิมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มาใช้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกประกาศประมูลเงินอาคารรังนกอีแอ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) โดยกำหนดให้มีระยะเวลาสัมปทาน ๗ ปี และผู้เสนอประมูลต้องวางหลักประกันซองร้อยละ ๗.๕ ของราคาขั้นต่ำที่กำหนด พร้อมกับการยื่นซองประมูล ซึ่งเมื่อชนะการประมูลแล้วต้องเข้าทำสัญญาสัมปทาน โดยต้องนำหลักประกันสัญญาในวงเงินร้อยละ ๗.๕ ของเงินอาคารที่ประมูลได้มาวางเป็นหลักประกันในวันทำสัญญา และผู้เสนอประมูลจะต้องแบ่งกำไรอีกร้อยละ ๒.๕ ของกำไรสุทธิหรือเงินได้สุทธิตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับในปีหนึ่ง ๆ ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นอกจากนี้ สัญญาท้ายประกาศมีข้อกำหนดว่า ผู้รับสัมปทานต้องปรับปรุงและแก้ไขวิธีการบำรุงพันธุ์นกอีแอ่น... โดยต้องมีปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของปีที่ผ่านมา ผู้ฟ้องคดีได้เข้าชื่อเอกสารการประมูลดังกล่าวและมีผู้สนใจรายอื่นเข้าชื่อของเอกสารประมูลอีกจำนวน ๕ ราย แต่ในวันยื่นซองประมูลปรากฏว่ามีเพียงสองบริษัทที่เข้ายื่นเสนอประมูลเงินอาคาร ส่วนผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าเสนอราคาด้วยแต่อย่างใด แต่ได้มีหนังสือคัดค้านการดำเนินการเปิดประมูลครั้งนี้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติไม่รับพิจารณาคัดค้านของผู้ฟ้องคดี และต่อมาได้มีมติให้ทำสัญญาสัมปทานจัดเก็บรังนกอีแอ่นกับบริษัท ค. ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรื่อง ประมูลเงินอาคารรังนกอีแอ่น (แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนรายละเอียดและข้อกำหนดตามเอกสารประมูลเงินอาคารรังนกอีแอ่นท้ายประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันออกประกาศดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประมูลอาคารรังนกอีแอ่นเป็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติ

^{๑๔} พระราชบัญญัติอาคารรังนกอีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้และเพิกถอนสัมปทานเก็บรังนก

(๒) พิจารณาการจัดเก็บและจัดสรรเงินอาคารรังนก

(๓) ให้คำแนะนำแก่ผู้รับสัมปทานเกี่ยวกับการเก็บรังนก

(๔) กำกับดูแลการเก็บรังนกของผู้รับสัมปทานให้เป็นไปตามสัมปทาน และตามพระราชบัญญัตินี้

(๕) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจ

และหน้าที่ของคณะกรรมการ

